



PUTUSAN

NOMOR 13 /PID.LH/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Muhammad Yohan als Yohan Bin Mamat (Alm);
2. Tempat lahir : Mangun Jaya (Musi Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babat RT 13 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
6. Penetapan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
- 7 Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Zulfatah, SH, Ruli Ariansyah, SH, Andi Saputra, SH dan Patoni, SH, masing-masing adalah Penasihat Hukum/Advocat pada Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Muba (LKBHM) yang beralamat Jl. Lingkar Randik RT.34 RW.02 LK. III Kelurahan Balai Agung Sekayu Musi Banyuasin, yang telah didaftarkan di Kenapiteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor Register 190/SK/2019/PN Sky tertanggal 9 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 13/PEN.PID.LH/2020/PT PLG tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YOHAN ALS YOHAN BIN MAMAT (ALM)** secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Saksi Khairul Abdi Als Cicret Bin H.Rusdi (berkas terpisah) , Pada Hari Minggu Tanggal 21 Juli 2019 Sekira Pukul 13.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Sumur Minyak MJ-74 Desa Beruge Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama,*** dilakukan dengan cara sebagai berikut. :
- Bahwa bermula Saksi Budi Santoso.SH Bin Setiyono Dodo bersama dengan Saksi Okna Periandi Bin Nasrun Jalilin yang merupakan anggota kepolisian polres muba pada hari minggu tanggal 21 juli 2019 sekira pukul 12.00 wib menuju ke Desa Bruge Kecamatan Babat Toman dengan tujuan untuk mendatangi tempat sumur minyak PT.Pertamina Nomor MJ-74 tersebut, lalu sekira pukul 13.15 wib Saksi Budi Santoso.SH Bin Setiyono

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 13/PID.LH/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dodo bersama dengan Saksi Okna Periandi Bin Nasrun Jalilin yang merupakan anggota kepolisian polres muba tiba di tempat sumur minyak PT.Pertamina Nomor MJ-74 tersebut kemudian Saksi Budi Santoso.SH Bin Setiyono Dodo bersama dengan Saksi Okna Periandi Bin Nasrun Jalilin melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Khairul Abdi (berkas terpisah) sedang duduk di pondok yang berdekatan dengan sumur minyak milik PT.Pertamina Nomor MJ-74 tersebut, selanjutnya Saksi Budi Santoso.SH Bin Setiyono Dodo bersama dengan Saksi Okna Periandi Bin Nasrun Jalilin langsung menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Khairul Abdi (berkas terpisah) apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Khairul Abdi (berkas terpisah), lalu dijawab oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Khairul Abdi sedang mengelolah minyak di sumur milik PT.Pertamina Nomo MJ-74, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengelolah minyak tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Khairul Abdi (berkas terpisah) serta rekan lainnya membuka langsung baut penutup lobang sumur tersebut lalu mendirikan langsung steger/tripot yang semula dari kayu lalu Terdakwa rubah dengan menggunakan besi pipa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Khairul Abdi (berkas terpisah) serta rekan lainnya memasang katrol sebagai roda untuk memasukkan dan mengeluarkan canting (alat untuk mengambil minyak dari dalam sumur) lalu canting tersebut dipasang tali dan ditarik dengan menggunakan mesin dompeng, setelah canting dimasukkan kelobang sumur MH-74 minyak bumi masuk kedalam canting dan canting tersebut ditarik atas dan setelah sampai kepermukaan minyak yang berada di dalam canting ditumpahkan ke dalam bak penampungan dari tanah yang berada di samping lobang sumur MJ-74 lalu minyak tersebut dimasukkan kedalam drum dan tedmon ukuran 1000 liter lalu di jual kepada pembeli yang datang ke sumur yang Terdakwa kelola tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Khairul Abdi serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset merk gambino warna kuning hitam, 8 (delapan) buah jerigen kosong warna biru kapasitas 35 liter, 1 (satu) buah katrol besar merk SWL 5T, 1 (Satu) buah katrol kecil tanpa merk, 1 (Satu) buah jerigen 10 liter yang bersi cairan kemmikal, 1 (Satu) unit mesin pompa tanpa merk warna putih merah, 1 (satu) unit roll tali tambang panjang lebih kurang 400 meter, selang ukuran 1.5 inci panjang kurang lebih 10 meter, selang ukuran 2 inci kurang lebih 2 meter, 9 (sembilan) buah drum yang terbuat dari seng, 1(Satu) set mesin penarik canting yang terdiri mesin diesel merk jiangdong, tranmisi dan roll tali tambang sepanjang lebih kurang 400 meter, 1 (satu) batang canting panjang kurang lebih 10 meter terbuat dari besi pipa dan minyak bumi lebih kurang sebanyak 200 (dua ratus) liter

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 13/PID.LH/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dibawa ke Mapolres Musi Banyuasin Untuk dimintai keterangan lebih lanjut,

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut berperan sebagai tukang polot atau tukang ambil minyak mentah dari dalam sumur MJ-74 sedangkan Saksi Khairul Abdi Als Cicret Bin H.Rusdi (berkas terpisah) berperan sebagai pengelola dan pemilik hasil minyak dari sumur MJ-74.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 52 Undang – undang RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya, Terdakwa dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan “Terdakwa MUHAMMAD YOHAN ALS YOHAN BIN MAMAT (ALM)” bersalah melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama, dalam Dakwaan Melanggar Pasal 52 Undang – undang RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap “Terdakwa MUHAMMAD YOHAN ALS YOHAN BIN MAMAT (ALM)” dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara potong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), Sub.6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin genset merk gambino warna kuning hitam,
 - 8 (delapan) buah jerigen kosong warna biru kapasitas 35 liter,
 - 1 (satu) buah katrol besar merk SWL 5T,
 - 1 (Satu) buah katrol kecil tanpa merk,
 - 1 (Satu) buah jerigen 10 liter yang bersi cairan kemmikal,
 - 1 (Satu) unit mesin pompa tanpa merk warna putih merah,
 - 1 (satu) unit roll tali tambang panjang lebih kurang 400 meter,
 - selang ukuran 1.5 inci panjang kurang lebih 10 meter,
 - selang ukuran 2 inci kurang lebih 2 meter,
 - 9 (sembilan) buah drum yang terbuat dari seng,
 - 1(Satu) set mesin penarik canting yang terdiri mesin diesel merk Jiangdong tranmisi dan roll tali tambang sepanjang lebih

Halaman 4 dari 11Putusan Nomor 13/PID.LH/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 400 meter,

- minyak bumi lebih kurang sebanyak 200 (dua ratus) liter

Digunakan Dalam Perkara An.Khairul Abdi Als Cicret Bin H.Rusdi

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 542/Pid.B/LH/2019/PN Sky tanggal 16 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yohan als Yohan Bin Mamat (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama Dengan Badan Pelaksana";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Muhammad Yohan Als Yohan Bin Mamat (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin genset merk gambino warna kuning hitam,
 - 8 (delapan) buah jerigen kosong warna biru kapasitas 35 liter,
 - 1 (satu) buah katrol besar merk SWL 5T,
 - 1 (Satu) buah katrol kecil tanpa merk,
 - 1 (Satu) buah jerigen 10 liter yang bersi cairan kimmikal,
 - 1 (Satu) unit mesin pompa tanpa merk warna putih merah,
 - 1 (satu) unit roll tali tambang panjang lebih kurang 400 meter,
 - selang ukuran 1.5 inci panjang kurang lebih 10 meter,
 - selang ukuran 2 inci kurang lebih 2 meter,
 - 9 (sembilan) buah drum yang terbuat dari seng,
 - 1(Satu) set mesin penarik cacing yang terdiri mesin diesel merk jiangdong, tranmisi dan roll tali tambang sepanjang lebih kurang 400 meter,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang canting panjang kurang lebih 10 meter terbuat dari besi pipa
- minyak bumi lebih kurang sebanyak 200 (dua ratus) liter

Digunakan Dalam Perkara An.Khairul Abdi Als Cicret Bin

H.Rusdi;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2019, berdasarkan akta permintaan banding Nomor 542 /Akta.Pid.B/LH/2019/PN Sky yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sekayu terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 542/Pid.B-LH/2019/PN Sky tanggal 16 Desember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 2 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 Januari 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing untuk Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2019, sedangkan untuk Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif).
2. Bahwa suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat umum memang dirasakan telah adil, hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :

Dari sisi terdakwa.

Bahwa menurut kami putusan yang dijatuhkan oleh judex pactie tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pidana tersebut masih terlalu rendah, hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan terdakwa sendiri, kami mengkhawatirkan jika Judex Factie menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap para terdakwa, maka terdakwa tidak akan jera dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya, Alasan tersebut membuat kami merasa bahwa putusan judex factie tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Dari sisi masyarakat umum.

Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara ini mungkin akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau para terdakwa hanya dihukum dengan hukuman yang ringan. Apabila hal semacam itu terjadi maka akan semakin banyak orang yang dengan enaknya dan tidak takut akan hukum, melakukan Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara, orang lain atau masyarakat.

Bahwa hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat yang salah satunya adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini peranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tentunya adalah dalam menjatuhkan putusan pidana yang tidak terlalu rendah kepada terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pidana akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu dari sisi masyarakat kami merasa putusan Pengadilan Negeri Sekayu belum mencerminkan rasa keadilan, ditambah lagi perbuatan terdakwa sudah meresahkan masyarakat musibatan khususnya karena dapat mengakibatkan menimbulkan dampak lingkungan yang membahayakan lingkungan sekitar.

Dari sisi fakta hukum

Bahwa di dalam fakta persidangan Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pengeboran dengan terdakwa mengelolah minyak tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan saksi Khairul Abdi sedang mengelolah minyak di sumur milik PT.Pertamina Nomo MJ-74, bahwa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 13/PID.LH/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengelolah minyak tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan saksi Khairul Abdi (berkas terpisah) serta rekan lainnya membuka langsung baut penutup lobang sumur tersebut lalu mendirikan langsung steger/tripot yang semula dari kayu lalu terdakwa rubah dengan menggunakan besi pipa, lalu terdakwa bersama dengan saksi Khairul Abdi (berkas terpisah) serta rekan lainnya memasang katrol sebagai roda untuk memasukkan dan mengeluarkan canting (alat untuk mengambil minyak dari dalam sumur) lalu canting tersebut dipasang tali dan ditarik dengan menggunakan mesin dompeng , setelah canting dimasukkan kelobang sumur MH-74 minyak bumi masuk kedalam canting dan canting tersebut ditarik atas dan setelah sampai kepermukaan minyak yang berada di dalam canting ditumpahkan ke dalam bak penampungan dari tanah yang berada di samping lobang sumur MJ-74 lalu minyak tersebut dimasukkan kedalam drum dan tedmon ukuran 1000 liter lalu di jual kepada pembeli yang datang ke sumur yang terdakwa kelola tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Khairul Abdi serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset merk gambino warna kuning hitam, 8 (delapan) buah jerigen kosong warna biru kapasitas 35 liter, 1 (satu) buah katrol besar merk SWL 5T, 1 (Satu) buah katrol kecil tanpa merk, 1 (Satu) buah jerigen 10 liter yang bersi cairan kemmikal, 1 (Satu) unit mesin pompa tanpa merk warna putih merah, 1 (satu) unit roll tali tambang panjang lebih kurang 400 meter, selang ukuran 1.5 inci panjang kurang lebih 10 meter, selang ukuran 2 inci kurang lebih 2 meter, 9 (sembilan) buah drum yang terbuat dari seng, 1(Satu) set mesin penarik canting yang terdiri mesin diesel merk jiangdong, tranmisi dan roll tali tambang sepanjang lebih kurang 400 meter, 1 (satu) batang canting panjang kurang lebih 10 meter terbuat dari besi pipa dan minyak bumi lebih kurang sebanyak 200 (dua ratus) liter.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama bekas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 542/Pid.B/LH/2019/PN Sky tanggal 16 Desember 2019, dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar,karena itu dijadikan sebagai

Halaman 8 dari 11Putusan Nomor 13/PID.LH/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena selain yang memberatkan yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut berpotensi pula mengancam kehidupan lingkungan untuk generasi yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 542/Pid.B/LH/2019/PN Sky tanggal 16 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk di keluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa akan dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa tetap dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 542/Pid.B/LH / 2019/PN Sky tanggal 16 Desember 2019 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Muhammad Yohan Als Yohan Bin Mamat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 13/PID.LH/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama dengan badan pelaksana"

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin genset merk gambino warna kuning hitam,
 - 8 (delapan) buah jerigen kosong warna biru kapasitas 35 liter,
 - 1 (satu) buah katrol besar merk SWL 5T,
 - 1 (satu) buah katrol kecil tanpa merk,
 - 1 (satu) buah jerigen 10 liter yang berisi cairan klemikal,
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanpa merk warna putih merah,
 - 1 (satu) unit roll tali tambang panjang lebih kurang 400 meter,
 - selang ukuran 1.5 inci panjang kurang lebih 10 meter,
 - selang ukuran 2 inci kurang lebih 2 meter,
 - 9 (sembilan) buah drum yang terbuat dari seng,
 - 1 (satu) set mesin penarik canting yang terdiri mesin diesel merk jiangdong, transmisi dan roll tali tambang sepanjang lebih kurang 400 meter,
 - 1 (satu) batang canting panjang kurang lebih 10 meter terbuat dari besi pipa
 - minyak bumi lebih kurang sebanyak 200 (dua ratus) liter

Digunakan Dalam Perkara An.Khairul Abdi Als Cicret Bin

H.Rusli;

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal oleh kami Pramodana K.K.Atmadja,S.H.,M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, dan Robert SiahaanS.H.,M.H., dan Mohammad Sukri,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding,

Halaman 10 dari 11Putusan Nomor 13/PID.LH/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 13/PEN.PID.LH/2029/PT PLG tanggal 8 Januari 2020 putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Yulianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Robert Siahaan,S.H.,M.H Pramodana K Kusumah Atmadja,S.H.,M.Hum

Mohammad Sukri, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

Yulianto,S.H.